א)מ"ש שלשה דאיכא רובא שנים נמי איכא רובא מאי ג' דקתני תרתי והוא ואיבעית אימא סבר לה א] כר' אליעזר אמר ר"ל [א]חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהן לים המלח ב] הותרו כולן דאמרינן הך דנפל דאיסורא ג] נפל ואיצטריך דר"נ ואיצטריך דר"ל דאי מדר"נ הוה אמינא ה"מ עבודת כוכבים דאין לה מתירין אבל תרומה דיש לה מתירין לא ד] ואי מדר"ל ה"א חבית דמינכרא נפילתה אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה לא ד] צריכי אמר רבה לא התיר ר"ל אלא חבית ה] דמינכרא נפילתה אבל [ב]תאינה לא ורב יוסף אמר אפילו תאינה כנפילתה כך עלייתה א"ר אלעזר חבית ב)של תרומה שנפלה ו] בק' חביות פותח אחד ז] מהן ונוטל הימנה כדי דימועה ושותה יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל ר"נ גמע ושתי קא חזינא הכא אלא אימא [ג]נפתחה אחת מהן נוטל הימנה כדי דימוע ושותה א"ר אושעיא [ד]חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן נוטל הימנה ח] כדי דימועה ושותה ושאר אסורין עד שיפתחו לא ט] אמרינן איסורא ברובא איתיה: הרובע והנרבע כו': בשלמא כולהו לא ידיע אלא האי טריפה היכי דמי אי ידיע ליה ליתי ולישקליה אי לא ידע ליה מנא ידע דאיערב אמרי דבי רבי ינאי הכא במאי עסקינן כגון דאיערב נקובת הקוץ ג)בדרוסת הזאב ריש לקיש אמר [כגון] דאיערב בנפולה נפולה נמי ליבדקה קסבר עמדה י] צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה רבי ירמיה אמר כגון דאיעריב בולד טריפה ור' אליעזר היא דאמר ד)ולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח כולהו כרבי ינאי לא אמרי בין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב מידע ידיע האי משיך והאי עגיל כריש לקיש לא אמרי ה)קסברי [ה]עמדה אינה צריכה מעת לעת [ו]הלכה אינה צריכה בדיקה כר' ירמיה לא אמרי כרבי אליעזר לא מוקמי: קדשים בקדשים מין במינו כו': והא בעי סמיכה אמר רב יוסף [ז]בקרבן נשים אבל בקרבן אנשים לא

מאי שנא שלשה. והוא רביעי דבטיל בהו: **דאיכא רובא.** לבטולי: **ואי בעית אימא סבר לה כרבי אליעזר.** שמואל דאמר ספק ספיקא דעבודת כוכבים אסור יא] דאמר כר"א דתנן במסכת עבודה זרה (דף מט:) נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת אסורה בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות אסורות בהנאה רבי אליעזר אומר יוליך הנאה ליס המלח אלמא אית ליה לר' אליעזר ספק ספיקא בעבודת כוכבים מדקתני ואחרות באחרות. ל"א סבר כר"א אר"ש קאי דאמר מריבוא לג' ותריצנא מאי שלשה דקתני תרי והוא ואי בעית אימא ג' דוקא ודקאמרינן יב] תיסגי בתרי סבר לה כר' אלעזר דאמר לא התיר ר"א אלא שנים שנים הלכך בעינא דלהוו ד' דליסקלינהו שנים שנים. וראשון ישר בעיני: **שנתערבה בק' חביות.** סתומות ואמרינן לעיל (דף עב:) שהן אחד מו' דברים שאינן בטלין: **ואצטריך דר"נ.** דאמר לעיל גבי טבעות הכי יג] נמי: **תרומה יש לה מתירין.** ימכרם כולם לכהנים: **חבית.** גדולה מקומה ניכר כשהיא נטולה מחברותיה הילכך מינכרא נפילתה ומוכחא מילתא דבה תליא ולא אתי למימר כולהו שרו בלא נפילת האחד ליס: **אבל טבעת.** אין מקומה ניכר ולא מינכרא נפילתה ואתי למישרינהו מעיקרא בלא נפילה: **תאינה.** קטנה היא ואין מקום חסרונה ניכר: **כנפילתה כך עלייתה.** כשם שתחילת נפילתה בתוך ההיתר נחשבת בעיניך לאסור את אלו כך כשעלתה מתוכן יחשב בעיניך מקום עלייתה להתיר: **בק' חביות.** סתומות דלא בטילות: **פותח אחד מהן.** וכיון דנפתחה יש לה ביטול הלכך נוטל הימנה כדי דימוע אחת ממאה ואחת יד] שבה דהא אחת נתערבה בק': **גמע ושתי קא חזינן הכא.** דא"כ דפותח לכתחילה הא דקי"ל חביות סתומות דלא בטלי היכי משכחת לה: **נפתחה.** בלא מתכוין טו]: **כדי דמועה.** אחד מק' (נ) טז] שבהן והשאר אסורות עד שיפתחו ולא אמרינן יטול אחת מן הק' דאיסורא ברובא איתיה ויהא הכל מותר ויפתח החמשים לכתחילה: **לא ידיע.** אין פסולן ניכר שיוכל לברר ולהוציא הפסול מביניהם: **אלא טריפה אי ידיע ליה.** כגון ו) נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה או ז) ניקב קרום של מוח שטריפתה ניכר: **מנא ידע.** מעיקרא שזו המעורבת טריפה היתה: **נקובת הקוץ.** יז] ואינה נקובה לחלל וכשירה ומום נמי לא הוי דהדר בריא: **דרוסת הזאב.** טריפה מפני שהארס שורפה ולא ידע יח] בין נקובה לדרוסה: **נפולה.** מן הגג ואינה יכולה לעמוד ספק טריפה היא ואם שחטה קודם ששהתה מעת לעת טריפה משום ריסוקי אברים ואפילו בדקה ולא מצא בה נקובת ריאה או מעיים ולא פסוקת חוט השדרה ושום סימן טריפות ואם שהתה מעת לעת ושחטה צריכה בדיקה מכל סימני טריפות וכיון דאיתחזק בה ספק טריפות אין מכניסין אותה לעזרה לשוחטה משום הקריבהו נא לפחתך ח): **נפולה** יט] **נבדקת.** אם תעמוד ותלך כשירה לגמרי דאיכא למאן דאמר באלו טריפות ט) עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה: **קסבר.** ר"ל עמדה על רגליה אפילו הכי צריכה מעת לעת ואף אם הלכה צריכה בדיקה לאחר שחיטתה שאין זו בדיקתה: **ולד טריפה לא יקרב.** בפרק כל האסורים במסכת תמורה (דף ל.) מפרש טעם כ]: **דרוסת הזאב** משוך הנקב ואינו עגול שהציפורן קורע ויורד: **עמדה.** על רגליה אינה צריכה מעת לעת אבל בדיקה בעיא ואם הלכה אף בדיקה אינה צריכה: **יקרב.** כא] לשם מי שהוא: **והא בעיא סמיכה.** בבעלים ולא ידיע מנו: **אבל קרבן אנשים לא.** מתכשר בתערובת בתמיה:

קרבן

ואי בעית אימא סבר לה כר' אליעזר. פי' בקונטרס בלשון ראשון כב] כג] שמואל דאמר לעיל ספק עבודת כוכבים וספק ספיקא אסורין ובשאר אסורין נ"ל דאמר כר"א דאית ליה ספק ספיקא בעבודת כוכבים אסורין דתנן נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת אסורה בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות דה"ל ספק ספיקא כולן אסורין בהנאה ר"א אומר יוליך הנאה ליס המלח אלמא אית ליה לר"א ספק ספיקא בעבודת כוכבים מדבעי פדיון וקשה לר"ת חדא מאי כד] סבר לה כר"א הא רבנן נמי אסרי ודוחק לפרש כה] דברי ר"א ומחלקותו קאמר ועוד דר"א בשאר איסורין נמי אסר התם ועוד דהל"ל דתנן ולאתויי מתני' דהתם דכיון כו] שלא הוזכרה בכולה שמעתא ועוד דלעיל פירש כז] דלא גרסינן התם ואחרות באחרות ועוד שכתוב בכל הספרים סבר לה כר"א אליבא דר"א כח] ונראה כלשון אחרון כט] שפירש בקונטרס דר"ש סבר לה כר"א דאמר תולין את האיסור להקל ולומר האיסור הלך לו דאמר אם קרב הראשון ל] של אחת יקרבו כל הראשים וא"ר אלעזר לא התיר ר"א אלא שנים שנים הכא לא] נפל איסור לריבוא אסורין שזה ספק ראשון ורימוני באדן לא בטלי מריבוא לג' דה"ל ספק ספיקא דאמר לב] איסורא ברובא איתיה ואילו לג] ארבעה מותרין וארבעה בעינן כדי שימכרו שנים שנים דאי נפל מב' לד] והוא שלישי נמצא האחד באיסורו כשימכרו השנים וליהנות מכולן בבת אחת פשיטא דאסור כדפרישית לעיל וכן ר' אליעזר דאמר יקרבו הראשים כולן לא להקריב בבת אחת מתיר אלא שנים שנים ונראה דאין הלכה כשמואל לה] אפילו בספק ספיקא בעבודת כוכבים דקיימא לן כרב באיסורי ואפילו ספק ראשון נראה דשרי בהולכת הנאה ליס המלח דקי"ל כר"א בפ' כל הצלמים (ע"ז דף מט:) ואפילו לשאר איסורין היה אומר רבינו שמואל שיש להם פדיון כדפרישית לעיל י): **דאיערב בולד טריפה ורבי אליעזר היא.** אפילו למ"ד היא וולדה נרבעו לא אמרינן היא וולדה נטרפו דעובר יש לו חיות בפני עצמו ואינו נטרף עם האם: **האי משוך והאי עגול.** וא"ת הא דאמר בפ' אלו טריפות (חולין דף נג:) ספק שורנא ספק קניא אימר קניא הא אפשר לברר האי משוך והאי עגול וי"ל דה"מ מן הזאב ולמעלה אבל בשורנא לא ידיע וא"ת א"כ לישני דאיערב נקובת הקוץ בדרוסת חתול ובגדיים ובטלאים וי"ל דניחא להו לשנויי בכל בהמות והא דלא משני דאיערב דרוסת הכלב בדרוסת הזאב דלמא אפשר לברר: **והא בעי סמיכה.** לא מצי לשנויי בעוף כדמשני בפרק כל הגט (גיטין דף כח:) גבי שולח חטאתו ממדינת הים דפריך והא בעי סמיכה ומשני בחטאת העוף דהכא בזבחים איירי ועוד דעופות לאו בני רעייה ופדייה נינהו וליכא נמי למימר מין במינו כגון בכור בבכור ומעשר במעשר דמשמע דמיירי בכל קדשים וא"ת ולוקמה ביורש וכרבי יהודה (ערכין דף ג.) דאמר יורש אינו סומך ויש לומר דקתני דומיא דחטאת ואשם דאין באין לאחר מיתה וא"ת ולוקמה בערל לו] וטמא דמשלחין קרבנותיהן כדאמרינן בפרק תמיד נשחט (פסחים דף סב.) וכ"ת בעוף איירי הא קאמרינן התם דכל הזבחים ערל וטמא משלחין כו' ועוף לאו זבח הוא וכ"ת בבכור ומעשר הא כל הזבחים קאמר וכן קשה בפ' כל הגט (גיטין דף כח:) גבי שולח חטאתו ממדינת הים דפריך והא בעי סמיכה מאי קושיא והא ערל וטמא משלחין קרבנותיהן בלא סמיכה וי"ל דההיא דגיטין כיון שיש עדיין ספק בדבר שצריך להקריב בחזקת שהוא קיים לא היה לנו להתיר מאחר דא"א נמי לקיים מצות סמיכה ומיהו הכא לא יתכן לתרץ כן

עין משפט נר מצוה

כב א ב מיי' פט"ו מהלכות תרומות הלכה ג:

כג ג ד מיי' שם הלכה ג:

כד ה מיי' פ"ט מהל' שחיטה הל' ט סמג עשין סג טוש"ע י"ד סימן נח סעיף ד:

כה ו מיי' שם טוש"ע שם סע' ו:

כו ז מיי' פרק ו מהלכות פסה"מ הלכה ד:

מוסף רש"י

ולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח. אבל להדיוט דברי הכל מותר, דלאו מגופה קא רבי (תמורה ל:) **עמדה אינה צריכה מעת לעת.** אמתניתין קאי שנפלה מן הגג ועמדה ולא הלכה אינה צריכה שתהא מעת לעת (חולין נא:): **בקרבן נשים.** דגבי סמיכה תניא (קדושין לו.) דבר אל בני ישראל וסמך, בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות (גיטין כח:):

ליקוטים

אבל תרומה דיש לה מתירין. הכי קאמר יש לה מתירין דראויה לכהן, ולאו דוקא יש לה מתירין (ריטב"א ב"מ נג.): **גמע ושתי קא חזינא הכא.** פירוש, וכי לכתחילה יפתח אדם וישתה, וכי מבטלין איסור לכתחילה. **אלא אימא נפתחה אחת מהן נוטל הימנה כדי דימוע ושותה.** דכיון שנפתחה ואינה חשובה עוד, מותרת, דכל זמן שכולן סתומות, אסורות דכל חדא מינייהו אמרינן זו היא של תרומה, אבל כשנפתחה אחת מהן ממה נפשך מותרת, אם היא אם של היתר מותרת, ואם היא של איסור הרי היא בטלה והיא עצמה וכל האחרות מותרות (תשו' הרא"ש כלל כ סי' יז):

נוסחאות רש"י כת"י

מאי שנא כו'. שלשה והוא רביעי דבטיל בהו: **דאיכא רובא.** דהיתרא: **ואיבעית אימא.** ר' שמעון סבר לה כר' אליעזר דאמר תולין את האיסור להקל ולומר האיסור הלך לו דאמר אם קרב הראש של אחד מהן יקרבו כל הראשין ואמרינן לא התיר ר' אליעזר אלא שנים שנים. הכא לז] נמי נפל איסור לריבוא אסורין שזה ספק ראשון ורימוני בדן לא בטלי, מריבוא לג' דהוה ליה ספק ספיקא אמרינן איסורא ברובא איתיה ואלו ארבעה מותרין, וארבעה בעינן כדי שימכרו שנים שנים דאי נפל לשנים והוא השלישי נמצא אחד באיסורו כשימכרו השנים. ל"א ואי בעית אימא שמואל דאמר לעיל ספק ע"ז וספק ספיקא אסורין ובשאר איסורי לית ליה הוא דאמר כר' אליעזר דאית ליה ספק ספיקא בע"ז אסור דתנן נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת אסור בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות והוה ליה ספק ספיקא כולן אסורות בהנאה ר' אליעזר אומר יוליך הנאה ליס המלח, אלמא אית ליה לר' אליעזר ספק ספיקא בע"ז מדבעי פדיון. לשון זה עיקר והראשון שיבוש דהא מאי ליטלן שלשתן יחד ולמוכרן: **שנתערבה במאה חביות.** סתומות ואמרן לעיל חביות סתומות לא בטלי: **ואצטריך דרב נחמן.** דאמר לעיל בטבעות כי האי גוונא: **תרומה יש לה מתירין.** ימכרנה לכהנים בזול: **חבית מנכרא נפילתה.** שהיא גדולה וכשהיא נטולה מבין חברותיה מקומה ניכר ומוכחא מילתא דבהא תלינן למישרי הנך: **טבעת אין מקומה ניכר.** ולא מוכחא מילתא לח] במאי איתלי איסורא ואתא למשריינהו בלא נפילה: **תאינה.** קטנה היא ואין מקום חסרונה ניכר: **כנפילתה כך עלייתה.** כשם שנפילתה בתוך היתר נחשבה בעיניך לאסור את שנתערבה בהן, כך כשעלתה מתוכן יחשב בעיניך מקום עלייתה להיתר: **פותח אחת מהן.** וכיון דנפתחה יש לה ביטול דחביות פתוחות לא חשיבי, ונוטל כדי דימועה אחד ממאה דהא אחת של איסור נתערבה במאה דהיתר: **גמע ושתי קא חזינא הכא.** כלומר אם כן דפותח לכתחלה הוא הא דקים לן חביות סתומות לא בטלי ליפתחינהו: **נפתחה.** בלא מתכוין ואשמעי' דאע"ג דבטלה ופשיטא ליה דלא נתערב יין ביין אלא חביות בחביות צריך ליטול ממנה כדי דימועה: **כדי דימועה.** אחד ממאה וחמשים ולא אמרינן איסורא ברובא איתיה במאה שנפתחו ליטול אחת מהן ויהיו אף החמשים מותרות: **לא ידיעה.** אין פסולה ניכר שיכול לברר ולהוציא הפסול מביניהם: **אלא טריפה אי ידיע ליה.** אם טריפות

מסורת הש"ס

א) ע' רש"ק שכתב דקושיא זו נעלם מן הכ"מ ה"י שכתב וצ"ל וכו' ע"ש, ב) ע' ירוש' תרומות פ"ד ה"ז, ערלה פ"א ה"ד, פ"ג ה"ו, ג) עיין רש"ק ופנים מאירות, ד) [חולין נח. בכורות ז. תמורה ל:], ה) חולין נא:, ו) חולין מב:, ז) שם ע"א, ח) מלאכי א ח., ט) חולין נא:, י) [עג: ד"ה כולן].

שינויי נוסחאות

א] ס"א ר"ש כר"א (ש"מ, וכ"ה ברש"י כת"י). ברוב כתה"י גר' אלעזר. ועי' רש"י ותוס': ב] צ"ל ליס הגדול (*ש"מ, וכ"ה בתה"ב ב"ד ש"ב ובפרי"ד): ג] ס"א דתרומה נפל (ש"מ): ד] צ"ל אימא לא (שמכ"י): ה] לפי גי' זו משמע שאפילו לאכילה תלינן להיתר ושרי, אלא דאיכא נסחי דגרסינן אמר רבא לא התיר ריש לקיש אלא בטבעת אבל תאנה לא, ולפ"ז לא שרינן בהכי אלא לענין איסורי הנאה אבל לאכילה לא, וכן דעת הרמב"ם ז"ל (ר"ן ע"ז דף לז ע"ב מדפי הרי"ף עע"ש וכ"ה ברמב"ן שם): ו] צ"ל שנתערבה (*ש"מ): ז] אחת (ש"מ): ח] צ"ל מהן (*ש"מ): ט] צ"ל ולא (*שמכ"י): י] עי' תוס' חולין נא ע"ב סד"ה עמדה דגרסי הכא עמדה אינה צריכה מעת לעת וכו' (הגרי"ב): יא] בש"מ נוסף ובשאר איסורים לית ליה: יב] צ"ל ודקאמרת (גליון): יג] צ"ל כי האי גוונא (ש"מ, ד"ו רפ"ט וש"ח). ותיבת הכי נמי נמחק: יד] תיבת ואחת נמחק (*ש"מ): טו] בש"מ וכה"ז נוסף ואשמועינן אע"ג דבטלה ופשיטא ליה דלא נתערב יין ביין אלא חבית בחביות צריך ליטול מהן כדי דימוע. וכ"ה בכתה"י של רש"י. ובש"מ נוסף עוד וזה משום גזל השבט: טז] זו גירסת צ"ק אחד מק' שבהן, וכ"ה בד"ו רפ"ט וש"ח. אמנם בד"ו רפ"ב וכן בכתה"י של רש"י הגיר' מק"נ שבהן, וכ"ה בצ"ש ובה"ז: יז] צ"ל בבשר ואינה (צ"ק): יח] צ"ל ידיע (ש"מ): יט] נפולה נמי ליבדקה כצ"ל (ש"מ): כ] טעמא (ש"מ): כא] דיבור זה מיותר לכאורה. או אולי צ"ל ופריך יקרב לשם מי שהוא והא בעיא כו' והד"א: כב] בכל דפוסי וליה הגיר' בלשון אחרון. והכוונה לפרש"י מכת"י, עיי"ש: כג] צ"ל שבא לתרץ לשמואל בענין אחר שלא יצטרך לומר דסבר ליה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא אלא שמואל דשני ליה בין עבודת כוכבים לשאר איסורים כר"א דאית ליה בפרק כל שעה ספק ספיקא אסורין כצ"ל (ש"מ): כד] צ"ל מאי קאמר סבר (ש"מ): כה] לפרש כדר"א כצ"ל (ש"מ): כו] צ"ל כיון (ש"מ): כז] נלצ"ל פירשתי. עי' לעיל עב ע"ב תוד"ה נתערבו: כח] בצ"ש נוסף ועוד אמאי הפסיק מקושייתו ראשונה: כט] בד"ו ראשון. ור' אות כב: ל] צ"ל הראש של אחד מהן (ש"מ): לא] והכא נפל איסור לריבוא שזה כו' ומריבוא לג' כו' כצ"ל (צ"ק). ואמנם ברש"י כת"י הוא ממש כגי' התוס' אלא שג' הכא נמי נפל איסור וכו': לב] צ"ל אמרינן (ש"מ): לג] ברש"י כת"י ואלו. וכצ"ל: לד] צ"ל לב' (ש"מ): לה] כשמואל דאסר אפילו כצ"ל (ש"מ): לו] גי' הצ"ק דהוי כערל וטמא. ופי' כמו דערל וטמא דמשלחים בלא סמיכה כיון דא"א בענין אחר ה"ה בנתערבו. וע"ז מתרצו לקמן דה"נ יש לו תקנה ברעיה. אבל לפי הגיר' שלפנינו לא מתרצו לקמן. ובר מן דין לא ניחא לפרש דכוונת התוס' דלוקמא הכא בערל וטמא דהא כבר כתבו לעיל דסתמא קתני. וכעי"ז בח"נ. ועו"ע עו"ש ובאה"מ דמקיימים הגי' שלפנינו: לז] ראה לעיל אות לא: לח] נ"א מילתא דבהא תלינן למישרי (כי"פ): טל] עי' בש"נ בעמ' הקודם אות ה: מ] נראה כוונתו לרש"י:

שיטה מקובצת

ונפלה אחת מהן כו'. דמדאורייתא נתבטלה במאה אלא רבנן גזרו עליה דכיון דחבית סתומה היא חשיב ולא בטיל והלכך כי נפלה אחת מהן ליס הגדול שרינן השאר כדפי' לעיל בטבעת. ודוקא סתומות אבל פתוחות נתבטלו במאה דאינם חשובות דבהא לא גזרו רבנן כי אם במידי דחשיב כמו טבעת: **אבל** תאנה לא. ומיירי שנתערבה בפחות ממאה דאי במאה נתבטלה במאה. ולא דמי לחבית של תרומה סתומה דחשיבי ולא בטלה אבל תאנה לאו דבר חשוב הוא. וה"ה לעיל גבי חבית שנתערבה במאה חביות דה"ה בפחות ממאה נמי אמרינן דאם נפלה אחת מהן ליס הגדול דמשתרו כמו דאמרינן בתאנה הכא, אלא נקט לעיל מאה חביות להשמיענו חשיבות דסתומה דאפ"ה לא בטל מדרבנן והכא אשמועינן בתאנה היתר: **ושאר** אסורות עד שיפתחו. דעבדינן כאילו החבית של תרומה מעורבת בכל החביות ולא אמרינן איסורא ברובא איתא לאפוקי מרב יהודה טל] אמר רב: **נפולה** נמי ליבדקה. פ"ה אם יכולין כולן להלוך אין כאן טריפה דאיכא מ"ד בפ' אלו טריפות עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה, אבל מעמדה לא פריך דאפילו מאן דמכשיר טפי התם ואמר עמדה אינה צריכה מעת לעת מודה הוא דבדיקה מיהא בעי לאחר שחיטה ומספק לא מעיילינן חולין בעזרה כדפ"ה בסמוך. ומשני קסבר עמדה צריכה מעת לעת (וכי האי) [וכו'. והאי] שנוייא הוי מהלכה צריכה בדיקה, ומעמדה ליכא למיפרך כלל כדפי' דלכ"ע בעי בדיקה אלא אגב דנקט הלכה צריך בדיקה נקיט ליה: **תוד"ה ואי בעית אימא.** וקשה לר"ת כו' הא רבנן נמי אסרי. לשון מהר"פ והלא כל שכן דרבנן דידיה אוסרים יותר דאומרים דאין לו פדיון. ועוד למה המתין עד הכא והפסיק הענין בדברים אחרים. לכך נראה פי' ר"ש מ] בע"א דבא לתרץ אמאי דסליק מיניה דהקשה תלמודא אמאי נקט ג' דאיכא רובא כו' ומשני סבר לה כר"א דאמר לעיל לא התיר כו' וה"נ לא סגי בתרי והוא דאם ימכור שנים לא ישאר כי אם אחד ובחד לבדו לא שרי ר"א, אבל כי איכא שלש והוא הרי ד' יכול למוכרם שנים שנים. ומה שהקשה [רש"י] כי נמי איכא תרי והוא אמאי ליכא תקנתא בחד הנשאר הרי יכול למוכרם כל השלשה יחד שלא יהא אחד לבדו, לאו פירכא היא דא"כ אם ימכרם יחד לא יוכל ליהנות בבת אחת מכולם דאז ליכא אלא חד ספיקא: